都安瑶族自治县“1·18”
一般道路交通事故调查报告

2019年01月18日04时50分左右，在国道210线3201Km+650m(大兴镇林堂村)路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立“1·18”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）当事人的基本情况:

1.温**，男，汉族，1977年03月28日出生，系广西陆川县**********居民，驾驶证号：4525**********，档案编号：450900634744，准驾车型：B2E。交通方式：驾驶桂KP****号牌重

型仓栅式货车，联系电话：136********。

2.蓝**，男，民族：壮，1942年02月26日出生，户口所在地：广西都安瑶族自治县**********，身份证号码：4527**********。交通方式：步行，联系电话：19978426938。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

桂KP****号牌重型仓栅式货车，车辆所有人：广西陆川县荣耀汽车运输有限公司，所有人地址：广西陆川县温泉镇政府背后背面计委开发区，品牌型号：乘龙牌LZ5312CSQEL，车辆识别代码：LGGX5DM58DL824798，发动机号：L3CL5D01517，初次登记日期：2013年08月23日，检验有效期止：2019年08月31日。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安瑶族自治县国道210线3201Km+650cm路段，南北走向，北向道路往河池方向，南向道路往都安方向，双向三车道，北向道路从左到右行车道及硬路肩宽度依次为：370cm、360cm、50cm，南向道路行车道及硬路肩宽度依次为：430cm、50cm，水泥混凝土路面，发生事故时间为夜间，现场无路灯照明视线不佳。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2019年01月18日04时50分左右，温**驾驶桂K98538号牌重型仓栅式货车由贵阳市驶往广西玉林市方向（由北往南），车

辆行驶至都安县国道210线3201公里+650米路段时车辆与由东往西步行横过道路的行人蓝**发生碰撞，造成蓝**当场死亡及车辆损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2019年01月18日04时50分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令：温**电话报案称：在（广西河池市都安县大兴镇林堂村路段）上述地点，其开货车撞到一个路人，事故中路人死亡，请派警处理。

接到报案后，交管大队事故处理中队民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

经初步勘查：现场事故车辆为桂KP****号牌重型仓栅式货车，事故造成1人（行人无名氏，经DNA亲子鉴定后确认该人名为蓝**）死亡。事故现场为原始现场，无变动，天气为阴。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成蓝**死亡，直接经济损失100元。

蓝**，男，民族：壮，1942年02月26日出生，户口所在地：广西都安瑶族自治县**********。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

温**驾驶机件不符合技术标准的机动车超过核定载质量装载货物（该车核定载质量为：18655kg，实际净载货：31860kg，超过核定载质量：13205kg）上道路行驶未能按照操作规范安全驾驶、

文明驾驶是事故发生的一个原因;行人蓝**通过没有过街设施的路段步行横过道路时未能确保安全后通过是事故发生的另一原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

温**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”和第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载;载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”及第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，其过错行为对事故发生的作用较大;当事人蓝**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》六十二条：“行人横过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施;通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行;通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定，其过错行为对事故发生的作用较小;根据《道路交

通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，当事人温**负事故的主要责任，蓝**负事故的次要责任。

温**嫌交通肇事罪，建议追究其刑事责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，**加强对货车进出城的监管力度，**确保道路安全、畅通，严惩交通违法行为，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县“1·18”

道路交通事故调查小组

2019年3月14日